

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1015/2535	นายดัด กองจอหอ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายผจญ กิจโกศล	โจทก์
	นายกล ชาดิงาม	จำเลย
	นายกล ชาดิงาม จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 88

ความว่า เนื่องจากพยานหลักฐานบางอย่างจำเลยไม่อาจอ้างอิงในศาลล่างมาก่อนได้ และไม่ทราบว่าต้องนำพยานบางอย่างบางฉบับมาสืบเพื่อประโยชน์ของตน และหรือไม่ทราบว่า พยานบางอย่างได้มีอยู่หรือมีเหตุอันสมควรที่จำเลยพึงทราบ ว่าตนมีข้อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามในภายหลังเพื่อให้การวินิจฉัย ชี้อาตรข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จำเลยมีความจำเป็น ที่จะต้องสืบพยานตามเอกสารและอื่น ๆ ตามบัญชีพยานซึ่งจำเลย ได้แนบมาพร้อมคำร้องนี้ด้วยแล้ว และเอกสารส่วนมากอยู่ ท้ายคำแถลงการณ์ โปรดอนุญาตให้จำเลยได้ระบุพยานเพิ่มเติมด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ และขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่พิพาทและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 10,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่พิพาท

ก่อนขึ้นสองสถาน โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกนายผจญ กิจโกศล เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 131)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 153)

คำสั่ง

ศาลฎีกายังไม่ได้ตั้งนางแจลล์ม ชาติงาม ให้เป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะนางแจลล์มจึงไม่มีสิทธิดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนจำเลย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลฎีกายังไม่ได้ตั้งนางแจลล์ม ชาติงาม ให้เป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะนางแจลล์มจึงไม่มีสิทธิดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนจำเลย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สุนพ กิริติยติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ